MEMORIU JURIDIC — societate cu răspundere limitată

Prezentul memoriu, întocmit la data de 15 martie 2024, analizează constituirea societății în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, societățile cu sediul în România sunt persoane juridice române.

Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei, reprezentând capitalul social minim pentru o societate cu răspundere limitată, conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Administratorii răspund solidar față de societate potrivit art. 999 din Legea nr. 31/1990.

Raporturile de muncă

Raporturile de muncă cu salariații societății sunt guvernate de Codul muncii aprobat prin Legea nr. 10/1972, aflat în vigoare.

Concedierea oricărui salariat pentru motive disciplinare este legală dacă se respectă art. 61 lit. a) din Codul muncii.

Prescripție și dobânzi

Orice pretenție între asociați se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani.

În caz de întârziere la plata aportului, asociatul datorează dobânda legală penalizatoare, al cărei nivel este stabilit direct de art. 1535 din Codul civil.

Prestatorii externi vor respecta obligațiile de raportare prevăzute de Legea nr. 123.